

1507600-95.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2086751/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10838690 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

2136/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2086751 - 10º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507600-95.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507600-95.2020.8.26.0228, c. 508/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2086751/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10838690 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

2136/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2086751 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

2136/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ELESBAO DE ANDRADE

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ANDERSON ELESBÃO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 08h56min, na Travessa José Mano Junior, altura do nº 1, Vila Matilde, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 39 (trinta e nove) invólucros plásticos contendo 27,8g (vinte e sete gramas e oito decigramas) de cocaína, 30 (trinta) microtubos plásticos tipo Eppendorfs contendo 6g (seis) de cocaína, 20 (vinte) invólucros plásticos contendo 8,7g (oito gramas e sete decigramas) de cocaína na forma de crack 44 (quarenta e quatro) invólucros

plásticos contendo 162,8g (sesenta e dois gramas e oito decigramas de tetrahydrocannabinol, substância popularmente conhecida como maconha e 16 (dezesseis) frascos vítreos contendo 192ml (cento e noventa e dois mililitros) de tricloroetileno, popularmente conhecido como lança perfume, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 08 de abril de 2020.

Em 13 de abril de 2020, houve a determinação para a notificação do réu, bem como para apresentação de defesa prévia (fls. 63/64).

O réu foi notificado (fls. 90), ofertou defesa preliminar (fls. 95). Foi decretada a revelia do réu (fls. 187).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa. Não foram requeridas diligências pelas partes. A seguir o réu foi interrogado.

Em alegações finais, as partes postularam a absolvição do réu por insuficiência de prova.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é improcedente.

Com efeito, os policiais militares não se recordavam dos fatos tratados nestes autos, de forma que há apenas os depoimentos prestados na fase inquisitorial, os quais não podem fundamentar, de forma exclusiva, um decreto condenatório, consoante previsão do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.

Na fase inquisitorial não vigem os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se autoriza uma condenação que tenha por lastro exclusivamente as provas produzidas em tal fase. Se assim fosse possível, poderia o juiz, ao invés de receber a denúncia contra um acusado, condená-lo desde o início do processo. Mas tal não se mostra viável, sendo necessário que os elementos probantes produzidos na fase administrativa repitam-se na fase judicial, viabilizando a formação da convicção do magistrado pela existência de provas irrefutáveis de autoria e materialidade.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu ANDERSON ELESBÃO DE ANDRADE, da imputação de infração ao artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

São Paulo, 07 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA